



Service Public
Fédéral
FINANCES



ARRÊTÉ ROYAL DU 11 JANVIER 1940 RELATIF À L'EXÉCUTION DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHÈQUE ET DE GREFFE

LÉGISLATION FÉDÉRALE

MIS À JOUR JUSQUES ET Y COMPRIS L'AR DU 03.09.2022 (*M.B.*, 11.09.2026)

WWW.FISCONETPLUS.BE



**Arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Fédéral**

11.01.1940 — Arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

(M.B., 18.01.1940 – entrée en vigueur : 1^{er} février 1940 (art. 11))

(coordination officielle)

Article 1^{er}

(modifié par l'art. 13 de l'AR du 18.07.2019 (M.B., 13.08.2019). Texte applicable à partir du 23.08.2019 (art. -))

La formalité peut être accomplie dans un registre tenu sous format électronique.

Les registres de formalité sont arrêtés jour par jour.

Article 2

(§ 1^{er}, 4^o, remplacé par l'art. 3, a) et § 1^{er}/1, 4^o et 5^o, abrogés par l'art. 3, b) de l'AR du 21.09.2022 (M.B., 13.10.2022). Texte applicable à partir du 23 oct. 2022 (art. -))⁽¹⁾

§ 1^{er}. Le paiement des droits d'enregistrement, des droits d'hypothèque, des amendes, des intérêts et des rétributions, peut être effectué comme suit :

- 1^o par versement ou virement sur le compte financier du bureau compétent ;
- 2^o par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué ;
- 3^o dans les mains d'un huissier de justice lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur ;
- 4^o avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau chargé de la perception et du recouvrement ;
- 5^o via le module de paiement intégré dans l'application internet mise à disposition par le Service public fédéral Finances pour la présentation dématérialisée aux formalités hypothécaires et de l'enregistrement.

§ 1^{er}/1. Toutefois, en cas de paiement préalable du droit, et des amendes et intérêts y relatifs, ainsi que, le cas échéant, des rétributions, les modes de paiement visés au § 1^{er}, 4^o et 5^o ne s'appliquent pas pour :

1^o le droit visé à l'article 83, alinéa 1^{er}, 1^o et 2^o du Code, dû sur les actes visés à l'article 19, alinéa 1^{er}, 3^o du Code ;

2^o le droit dû sur les annexes aux actes visés au 1^o ;

3^o le droit visé à l'article 259 du Code.

§ 2. Le paiement visé au paragraphe 1^{er} prend effet :

1^o en cas de versement, à la date du versement ;

2^o en cas de virement, à la date valeur à laquelle le compte du bureau a été crédité et qui est indiquée sur l'extrait de compte ;

3^o en cas de paiement par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, au jour de l'opération ;

4^o en cas de paiement poursuivi par huissier de justice à la requête du receveur, à la date de la remise des fonds dans les mains de l'huissier de justice ;

5^o en cas de paiement avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau, à la date de cette opération ;

6^o en cas de paiement via le module de paiement intégré à l'application internet mise à disposition par le Service public fédéral Finances, au moment où le paiement est confirmé par l'application.

§ 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, le paiement des sommes visées au § 1^{er}/1 prend effet, en cas de versement ou de virement, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau compétent.

§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement et déterminer la date à laquelle celui-ci prend effet.

Note :

(1) En vertu de l'art. 4 de l'AR du 21.09.2022 (M.B., 13.10.2022), sont abrogés : les points d), i), j), k), l) et o) de l'art. 8 de l'AR du 23.11.2021 (M.B., 02.12.2021).

Article 2bis

(abrogé par l'art. 15 de l'AR du 18.07.2019 (M.B., 13.08.2019). Texte applicable à partir du 23.08.2019 (art. -))

(...)

Article 3

(modifié par l'art. 3 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 – éd. 1). Ce dernier AR a été modifié par l'art. 37, 6° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 – éd. 1) avec entrée en vigueur le 01.01.2002 (art. 39))

Le revenu cadastral maximum prévu à l'article 53 du Code des droits d'enregistrement est fixé à 323 EUR lorsque l'acquisition ne comprend que des terrains.

Article 4

(modifié par l'art. 3 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 – éd. 1). Ce dernier AR a été modifié par l'art. 37, 6° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 – éd. 1) avec entrée en vigueur le 01.01.2002 (art. 39))

Le revenu cadastral maximum prévu au susdit article 53 est fixé à 745 EUR lorsque l'acquisition a pour objet soit un immeuble bâti, soit à la fois un immeuble bâti et des terrains.

Lorsque l'acquisition a pour objet un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation, le montant fixé à l'alinéa qui précède et majoré, de 100 EUR si l'acquéreur ou son conjoint ont trois ou quatre enfants à charge, de 200 EUR s'ils en ont cinq ou six à charge et de 300 EUR s'ils en ont sept ou plus à charge, à la date de l'acte d'acquisition. Les enfants à charge atteints à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections, sont comptés pour deux enfants à charge.

Sont considérés comme enfants à charge, au sens de l'alinéa 2, les enfants qui font partie du ménage de l'acquéreur à la date de l'acte d'acquisition et qui pendant l'année civile précédant cette date n'ont pas bénéficié personnellement de ressources dont le montant net, déterminé conformément aux articles 83 et 85 du Code des impôts sur les revenus, est supérieur au montant net visé à l'article 82, § 1^{er}, du même Code.

La réduction du droit d'enregistrement prévue à l'article 53 précité n'est applicable aux terrains compris dans l'acquisition que si le total des revenus cadastraux de ces terrains ne dépasse pas 323 EUR.

Article 5

(remplacé par l'art. 3 de l'AR du 21.12.1979 (M.B., 25.12.1979). Texte applicable aux actes passés à partir du 01.01.1980 (art. 7))

Est considéré comme dépendance, pour l'application des articles 53, 2°, et 57 du Code des droits d'enregistrement, tout immeuble bâti ou non bâti qui d'après sa nature, sa situation, sa superficie et sa valeur constitue un accessoire normal, selon le cas, soit de la maison ou de l'étage ou partie d'étage acquis sous le régime de l'article 53, 2°, soit de l'habitation à construire sur le terrain acquis sous le régime de l'article 57.

Article 6

(abrogé par l'art. 4 de l'AR du 21.12.1979 (M.B., 25.12.1979). Texte applicable aux actes passés à partir du 01.01.1980 (art. 7))

(...)

Article 7

(modifié par l'art. 3 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 – éd. 1). Ce dernier AR a été modifié par l'art. 37, 6° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 – éd. 1) avec entrée en vigueur le 01.01.2002 (art. 39))

Si l'acquéreur ou son conjoint possèdent déjà, en pleine ou en nue-propriété, la totalité ou une part indivise d'un ou de plusieurs immeubles, et que ceux-ci ou les biens acquis comprennent une propriété bâtie, le revenu cadastral cumulé de ces derniers et des premiers ne peut, pour l'application de l'article 54 du Code des droits d'enregistrement, dépasser le maximum de revenu cadastral fixé conformément à l'alinéa 1^{er} ou à l'alinéa 2 de l'article 4 du présent arrêté, suivant les distinctions prévues dans ces alinéas.

En aucun cas, la réduction du droit d'enregistrement prévue à l'article 53 du Code précité n'est applicable aux terrains compris dans la nouvelle acquisition, si leur revenu cadastral, joint à celui des terrains déjà possédés par l'acquéreur ou son conjoint, dépasse 323 EUR.

Les alinéas précédents s'appliquent sans préjudice de la dérogation prévue à l'article 54, alinéa 2, 2^e phrase, du Code susvisé.

Article 8

(modifié par l'art. 6 de l'AR du 21.12.1979 (M.B., 25.12.1979). Texte applicable aux actes passés à partir du 01.01.1980 (art. 7))

Dans le cas prévu par l'article 57 du Code des droits d'enregistrement, le revenu maximum de l'immeuble construit et de ses dépendances est fixé conformément à l'alinéa 1^{er} ou à l'alinéa 2 de l'article 4 du présent arrêté, suivant les distinctions prévues dans ces alinéas, mais en substituant à la date de l'acte d'acquisition la date à laquelle le revenu cadastral est déterminé après l'achèvement de la construction.

Article 9

(remplacé par l'art. 16 de l'AR du 18.07.2019 (M.B., 13.08.2019). Texte applicable à partir du 23.08.2019 (art. -))

La déclaration de profession prescrite par l'article 63¹ du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est faite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour le domicile du professionnel, ou pour le siège statutaire s'il s'agit d'une personne morale.

Si le professionnel n'a pas de domicile ou de siège statutaire en Belgique, la déclaration est faite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour son siège d'opérations en Belgique. A défaut de celui-ci, la déclaration est faite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale à Bruxelles.

Cette déclaration, datée et signée, énonce :

1° la référence à l'article 63¹ du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en exécution de laquelle elle est déposée ;

2° s'il s'agit d'une personne physique : ses nom et prénom, son domicile, son numéro de registre national et à défaut son numéro d'identification auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ainsi que son numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

3° s'il s'agit d'une personne morale : ses nom et siège statutaire, ainsi que son numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Article 9/1

(inséré par l'art. 2 de l'AR du 26.01.2014 (M.B., 30.01.2014). Texte applicable à partir du 01.03.2014 (art. 3))

Le numéro d'ordre visé à l'article 177, alinéa 1^{er}, 1°, du Code, est un nombre naturel, sans aucun ajout. Si le répertoire est tenu par année civile, le numéro d'ordre peut être précédé du millésime et du signe "/".

Article 10

(modifié par l'art. 34, 1°, de l'AR du 29.08.2019 (M.B., 13.09.2019). Les mots à remplacer ne figurant plus dans le texte en vigueur à la date à laquelle l'art. 34, 1°, aurait dû sortir ses effets, cette disposition reste lettre morte)

L'information prescrite par l'article 184 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est adressée par lettre recommandée, au conseiller général compétent du Centre Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour la situation de l'immeuble.

L'envoi contient les mêmes éléments d'identification de son auteur et des parties contractantes que ceux visés à l'article 9, alinéa 3, 2° et 3°.

Il mentionne en outre :

1° la date du contrat ;

2° la situation et les dimensions du mur mitoyen faisant l'objet du contrat ;

3° l'identification cadastrale des parcelles cadastrales plan concernées ;

4° le prix et les charges convenus pour la cession.

Article 11 ⁽¹⁾

(inséré par l'art. 1^{er} de l'AR du 30.01.1987 (M.B., 07.02.1987) err. (M.B., 25.02.1987). Texte applicable à partir du 01.02.1987 (art. 6))

La réduction des amendes fiscales proportionnelles et des accroissements prévue par l'article 219 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe s'effectue suivant le barème annexé au présent arrêté.

Ce barème n'est toutefois pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder l'impôt.

((1)) Note : Le texte de l'art. 11, ancien, est devenu l'art. 16.

Article 12

(modifié par l'art. 3 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 – éd. 1). Ce dernier AR a été modifié par l'art. 37, 6° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 – éd. 1) avec entrée en vigueur le 01.01.2002 (art. 39). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 9, § 2))

L'amende ou l'accroissement réduit n'est pas réclamé lorsque son montant est inférieur à 5 EUR.

Article 13

(inséré par l'art. 3 de l'AR du 30.01.1987 (M.B., 07.02.1987) err. (M.B., 25.02.1987). Texte applicable à partir du 01.02.1987 (art. 6))

Lorsque les droits, amendes, accroissement et accessoires sont recouvrés, par voie de contrainte, l'amende ou l'accroissement réduit est majoré de 50 p.c., sans que le montant à réclamer puisse être inférieur à 10 p.c. des droits dus.

La majoration n'est toutefois pas applicable lorsque le juge réduit la prétention de l'Etat.

Article 14

(modifié par l'art. 6, § 19, 1°, de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 9, § 2))

Lorsque l'amende ou l'accroissement est réduit au montant de l'intérêt légal, cet intérêt doit être calculé sur le montant des droits dus, arrondi à la dizaine d'euros inférieure. Tout mois commencé est considéré comme entier.

Article 15

(modifié par l'art. 6, § 19, 2° de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 9, § 2))

Le montant de l'amende ou de l'accroissement réduit est arrondi à l'euro ou à la dizaine d'euros inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250 EUR.

Lorsque l'amende ou l'accroissement réduits sont majorés par application de l'article 13 du présent arrêté, le résultat n'est plus arrondi.

Article 16

(antérieurement l'art. 11 et actuellement devenu l'art. 16 par l'art. 1^{er} de l'AR du 30.01.1987 (M.B., 07.02.1987) err. (M.B., 25.02.1987). Texte applicable à partir du 01.02.1987 (art. 6))

Le présent arrêté abroge les dispositions réglementaires antérieures sur les matières qui font l'objet des articles qui précèdent. Il entrera en vigueur le 1^{er} février 1940.

Annexe

(point XIII, inséré par l'art. 3 de l'AR du 03.09.2026 (M.B., 11.09.2026). Texte applicable à partir du 01.10.2026 (art. 6))

Nature de l'infraction	Montant de l'amende ou de l'accroissement réduit
I. Enregistrement tardif :	
A. Infraction visée à l'article 41, 1 ^o du Code :	montant de l'intérêt légal, calculé sur les droits à compter de l'expiration du délai d'enregistrement, avec un minimum de 1/10 et un maximum de 1/2 de ces droits
B. Infraction visée à l'article 41, 2 ^o du Code :	
1. lorsqu'aucune suite n'a été réservée à l'avis de paiement des droits dans le mois de son envoi	pas de réduction
2. dans les autres cas	remise totale
II. Paiement tardif :	
Infraction visée à l'article 41, 3 ^o du Code :	montant de l'intérêt légal, calculé sur le montant des droits payés tardivement, à compter de l'expiration du délai de paiement, avec un minimum de 1/10 et un maximum de 1/2 de ces droits
III. Petites propriétés rurales et habitations modestes :	
A. Enonciations inexactes (art. 59 du Code) :	

1. en ce qui concerne la possession d'un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation (art. 55, alinéa 1 ^{er} , 2 ^o , c) 2. en ce qui concerne les immeubles déjà possédés (art. 55, alinéa 1 ^{er} , 2 ^o , a) ;	1/5 des droits complémentaires
a) l'énonciation inexacte porte sur des parts indivises en nue-propriété	1/10 des droits complémentaires
b) dans tous les autres cas	1/5 des droits complémentaires
B. Non exécution de la condition d'exploitation (accroissement prévu à l'article 61 ¹ , du Code)	accroissement réduit au montant de l'intérêt légal, calculé sur les droits supplémentaires, à compter de la date de l'enregistrement de l'acte d'acquisition, avec un maximum de 1/2 de ces droits
IV. Marchands d'immeubles :	
A. Acquisition de biens ruraux dont la valeur vénale n'excède pas le minimum prévu à l'article 62, alinéa 2 (art. 63 ² du Code) :	1/4 des droits complémentaires
B. Présentation tardive de la déclaration visée à l'article 68 (art. 68 du Code) :	montant de l'intérêt légal, calculé sur les droits complémentaires, à compter de l'expiration du délai de présentation, avec un minimum de 1/10 et un maximum de 1/2 de ces droits
C. Non exercice de la profession déclarée (art. 71 du Code)	montant de l'intérêt légal, calculé sur les droits complémentaires, séparément pour chaque acte d'acquisition à compter de la date de son enregistrement, avec un minimum de 1/10 et un maximum 1/2 de ces droits par acte
V. Echanges d'immeubles ruraux non bâtis :	
A. Sous-évaluation ou surévaluation des lots (art. 73 ¹ du Code) :	1/4 des droits complémentaires
B. Déclaration inexacte en ce qui concerne l'exploitation des immeubles échangés (art. 73 ² du Code)	1/5 des droits complémentaires
VI. Donations :	
Déclarations inexactes visées aux articles 136, 138 ¹ et 139 du Code	1/5 des droits complémentaires ou supplémentaires
VII. Ventes sous le régime T.V.A. :	
Déclarations inexactes (art. 159, 8 ^o du Code)	1/5 des droits supplémentaires
VIII. Insuffisance d'estimation :	
A. Biens sujets à l'expertise de contrôle (art. 201 du Code) :	
1. droits d'enregistrement autres que les droits de donations :	

a) l'insuffisance ne dépasse pas 1/4 du prix ou de la valeur déclarée	1/10 des droits supplémentaires
b) l'insuffisance excède 1/4 du prix ou de la valeur déclarée sans dépasser 1/2	1/5 des droits supplémentaires
c) l'insuffisance excède 1/2 du prix ou de la valeur déclarée sans en dépasser le montant	1/4 des droits supplémentaires
d) l'insuffisance est supérieure au prix ou à la valeur déclarée	1/3 des droits supplémentaires
2. droit de donation :	
a) l'insuffisance ne dépasse pas 1/4 de la valeur déclarée	1/20 des droits supplémentaires
b) l'insuffisance excède 1/4 de la valeur déclarée sans dépasser 1/2	1/10 des droits supplémentaires
c) l'insuffisance excède 1/2 de la valeur déclarée sans dépasser cette valeur	1/6 des droits supplémentaires
d) l'insuffisance est supérieure à la valeur déclarée	1/4 des droits supplémentaires
B. Biens non sujets à l'expertise de contrôle (art. 202, alinéa 1^{er} du Code) :	amende réduite suivant l'échelle VIII, A, 2
IX. Déclaration inexactes visées à l'article 202, alinéa 2 du Code	1/5 des droits supplémentaires
X. Dissimulation de prix – Simulation. Réduction de l'amende dans les cas exceptionnels visés à l'article 205 <i>in fine</i> du Code	montant de l'intérêt légal, calculé sur les droits éludés à compter de la date à laquelle est née l'action de l'Etat, avec un maximum de 1/2
XI. Enregistrement tardif des lettres patentes de noblesse et des permis de changer de nom ou de prénoms (art. 253 du Code)	amende réduite suivant l'échelle I, A
XII. Irrégularités commises par l'officier public ou le fonctionnaire instrumentant lors des ventes publiques (art. 232, 1^o, du Code) :	1 fois les droits
Absence d'officier public (art. 233 du Code)	2 fois les droits

XIII. § 1^{er}. Echelle des amendes administratives :

XIII. Echelle des amendes administratives concernant des infractions visées à l'article 289bis/12 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe	Amende administrative
A. Infraction due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable :	Néant
B. Fourniture incomplète des informations :	
1. Infraction non commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :	
- 1 ^{ère} infraction :	1.250,00 EUR

- 2e infraction :	2.500,00 EUR
- 3e infraction :	5.000,00 EUR
- 4e infraction :	10.000,00 EUR
Infractions suivantes :	12.500,00 EUR
2. Infraction commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :	
- 1ère infraction :	2.500,00 EUR
- 2e infraction :	5.000,00 EUR
- 3e infraction :	10.000,00 EUR
- 4e infraction :	20.000,00 EUR
Infractions suivantes :	25.000,00 EUR
C. Absence d'informations ou informations fournies tardivement :	
1. Infraction non commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :	
- 1ère infraction :	5.000,00 EUR
- 2e infraction :	12.500,00 EUR
- 3e infraction :	31.250,00 EUR
Infractions suivantes :	50.000,00 EUR
2. Infraction commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :	
- 1ère infraction :	12.500,00 EUR
- 2e infraction :	37.500,00 EUR
Infractions suivantes :	100.000,00 EUR

§ 2. S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende administrative peut être réduite par le juge compétent sans pour autant être réduite à un montant inférieur à 40% du montant prévu dans l'échelle déterminée au § 1^{er}, pour une infraction déterminée.

§ 3. Le juge peut décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contribuable ne s'est pas vu infliger une amende administrative de même nature et n'a pas été condamné à une sanction pénale fiscale durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction.

Le délai d'épreuve ne peut être inférieur à une année ni excéder trois années, à compter de la date du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée concernant le litige.

§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative de même nature que celle antérieurement assortie du sursis.

§ 5. Le sursis peut être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative de nature différente à celle de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis.

§ 6. Le sursis est révoqué dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve.

La mention de la révocation du sursis dans la décision se fait tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que dans le cas où elle est laissée à l'appréciation de l'administration compétente.

§ 7. L'amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.